

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1691/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย สำรวย เอี่ยม อาจ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 17, มาตรา 33

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา

แม้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 จะมีได้บัญญัติถึงการริบของกลางไว้ แต่ ก็มีได้บัญญัติถึง เรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้น เมื่อจำเลยใช้ รถยนต์บรรทุก บรรทุกน้ำหนักเกินอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย รถยนต์บรรทุกจึงเป็นทรัพย์สินที่ จำเลยได้ ใช้ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจริบรถยนต์บรรทุกนั้นได้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ประกอบด้วย มาตรา 17 การที่ศาลพิพากษาให้ ริบรถยนต์บรรทุกของกลางซึ่ง โจทก์ขอให้ริบตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 นั้น ศาลย่อมเห็นแล้วว่ารถยนต์บรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ ในการกระ ทำความผิด แม้จะมีได้ระบุบทกฎหมาย ก็มีใช้กรณีศาลพิพากษาไม่ชอบ.

แม้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 จะมีได้บัญญัติถึงการริบของกลางไว้ แต่ ก็มีได้บัญญัติถึง เรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้น เมื่อจำเลยใช้ รถยนต์บรรทุก บรรทุกน้ำหนักเกินอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย รถยนต์บรรทุกจึงเป็นทรัพย์สินที่ จำเลยได้ ใช้ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจริบรถยนต์บรรทุกนั้นได้ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ประกอบด้วย มาตรา 17 การที่ศาลพิพากษาให้
ริบรณต์บรรทุกของกลางซึ่ง โจทก์ขอให้ริบตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
33 นั้น ศาลย่อมเห็นแล้วว่ารณต์บรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ ในการกระ
ทำความผิด แม้จะมีได้ระบุบทกฎหมาย ก็มีใช้กรณีศาลพิพากษาไม่ชอบ.

(กู่เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ